



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I

Nama lengkap

: Isan Jaya als Isan;

Tempat lahir

: Bekasi,04 Juli 1989;

Umur/tanggal lahir

: 34 Tahun / 04 Juli 1989;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Kp. Sasam Bakar Rt.001/002 Ds.Kertamukti
Kec.Cibitung Kab. bekasi;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Wiraswasta;
- II

Nama lengkap

: Ruslan als Lan;

Tempat lahir

: Bekasi;

Umur/tanggal lahir

: 24 Tahun / 09 September 1999;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Kp. Kabalen Rt.004/002 Kel. kebalen Kec. Babelan Kab.
Bekasi;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Pedagang;
- III

Nama lengkap

: Aria Dika als Dika;

Tempat lahir

: Bekasi;

Umur/tanggal lahir

: 19 Tahun / 06 Mei 2004;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Kp. Tambelang Rt.011/006 Kel. Sukarapih Kec.
Tambelang Kab. Bekasi;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Pedagang;
- IV

Nama lengkap

: Amal Fathuddin als Panjul;

Tempat lahir

: Bekasi;

Umur/tanggal lahir

: 32 Tahun / 15 Juli 1991;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ujung Harapan Rt.001/002 Kel. Bahagia Kec. Babelan
Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Isan Jaya als Isan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Ruslan als Lan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Aria Dika als Dika ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Amal Fathuddin als Panjul ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Isan Jaya als Isan, Terdakwa Ruslan als Lan dan Terdakwa Aria Dika als Dika didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Efendy Santoso, SH.,MH, Sugijati, SH, Hotma Sulistyowati, SH.,Kosim, Aryadinda Dwi Oktaviana, SH, Agus Yongki Setiawan, SH., Septian Aria Priadhi, SH., Rizki Abdillah Masakin, SH., Riko Yanwar, SH., Muhammad Fakhri Sudrajad, SH., Gamast Muhammad Fazzira, SH., Zahwa Gedwina Nur Azizah, SH Cut Della Savinka Boestami, SH, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Rt.004/Rw.003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor : 150/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Amal Fathuddin als Panjul didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Fransisco M.H Sirait, SH., Netty P. Lubis, SH., Swatanar Lumban Siantar, SH., Sandy Romadon Jaya, SH., Jupriadi, SH., Rini Widiyanti, SH., Charles Septiando Sihotang, SH., R. Wahyu Andika Rachman, SH dan Rayhan Ramadhan Putra, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 150/Pid.Sus/2024PN Bks tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *pemerasan*, *membawasenjataapidan membawasenjataajam*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pertama Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Keduapasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951 dan Ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI Bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jaket berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Levis berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah Korek Api mancis menyerupa isenjata api;
 - 1 (satu) Buah senjata api rakitan;
 - 2 (dua) buah peluru;
 - 2 (dua) buah Celurit;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Isan Jaya als Isan, Terdakwa Ruslan als Lan dan Terdakwa Aria Dika als Dika dan pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Amal Fathuddin als Panjul masing-masing tertanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar 02.36 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. PejuangKec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "Barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersamadengan terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) berangkat dari kontrakan menggunakan sepeda motor menuju Kota Bekasi untuk mencari target dan terdakwa II. RUSLAN serta MANE ALS FAJAR (DPO) membawa senjata tajam jenis celurit yang telah dipesan melalui Facebook seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI membawakan senjata rakitan jenis pistol;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II. RUSLAN memang sudah memantau Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi yang buka 24 jam, dan sebelum terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) pergi ke toko Alfamart yang dituju, terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL lebih dahulu pergi ke Alfamart tersebut untuk memantau situasi sekitar

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



Alfamart, kemudian terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL pulang kekontrakan untuk memberitahu kalau situasi disekitar Alfamart dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) pergi ke toko Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi yang masih buka dan dalam keadaan sepi, setelah itu para terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa II. RUSLAN dan MANE ALS FAJAR (DPO) masuk kedalam Alfamart dan langsung menodongkan celurit kearah Karyawan toko yang bernama IWAN dan BURHANUDIN ALS HAN, lalu menyuruh karyawan tersebut untuk membuka brangkas, sedangkan terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa III. ARIA DIKA menyusul masuk kedalam Alfamart sambil membawa senjata api dan menodongkan senjata Api kearah karyawan toko yang bernama IWAN dan BURHANUDIN ALS HAN;

- Bahwa setelah itu terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) masuk kebagian dalam brangkas dan mengambil uang yang berada dalam brangkas milik toko Alfamart sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), setelah itu oleh para terdakwa uang tersebut dimasukan kedalam tas warna hitam milik terdakwa II. RUSLAN, selanjutnya terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) mengambil rokok, setelah berhasil mengambil uang milik toko Alfamart, kemudian para terdakwa kabur kekontrakan yang beralamat di Tambelang Kabupaten Bekasi, lalu terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) membagi-bagikan uang hasil curian tersebut dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), sedangkan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tugas terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL hanya memantau situasi sekitar Alfamart saja;
- Bahwa para terdakwa sudah 8 kali melakukan pencurian yaitu :
 - Terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, MANE dan VINO pencurian dengan kekerasan di Alfamart Gabus ;
 - Terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, MANE dan VINO pencurian dengan kekerasan di Alfamart Babelan Kab. Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL dan VINO pencurian dengan kekerasan di Alfamart Cileungsi;
- Terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, MANE dan III. ARIA DIKA pencurian dengan kekerasan di Alfamart Tambun;
- Terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, MANE dan VINO pencurian dengan kekerasan di Alfamart Cikarang;
- Terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, MANE dan VINO pencurian dengan kekerasan di Alfamart Kalibaru Kota Bekasi;
- Terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, MANE dan III. ARIA DIKA pencurian dengan kekerasan di Alfamart daerah Medan Satria;
- Terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan VINO, MANE dan III. ARIA DIKA pencurian dengan kekerasan di Alfamart Dewi Sartika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar 02.36 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa III. ARIA DIKA membawa senjata jenis pistol yang akan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



dipergunakan untuk melakukan pemerasan ditoko Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi yang masih buka dan dalam keadaan sepi;

- Bahwa terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa III. ARIA DIKA langsung menodongkan senjata jenis pistol kearah Karyawan toko yang bernama IWAN dan BURHANUDIN setelah itu menyuruh karyawan tersebut untuk membuka berangkas, lalu terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) masuk kedalam berangkas kedalam berangkas dan mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) milik Alfamart;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik toko Alfamart, kemudian para terdakwa kabur kekontrakan yang beralamat di Tambelang Kabupaten Bekasi, lalu terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) membagi-bagikan uang hasil curian tersebut dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tugas terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL hanya memantau situasi sekitar Alfamart saja;

Perbuatan terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951;

DAN
KETIGA

Bahwa ia terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar 02.36 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II. RUSLAN dan MANE ALS FAJAR (DPO) membawa senjata tajam jenis celurit yang telah dipesan melalui Facebook seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk melakukan pemerasan ditoko Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi yang masih buka dan dalam keadaan sepi;
 - Bahwa terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa III. ARIA DIKA langsung menodongkan senjata jenis pistol kearah Karyawan toko yang bernama IWAN dan BURHANUDIN setelah itu menyuruh karyawan tersebut untuk membuka berangkas, lalu terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) masuk kedalam berangkas kedalam berangkas dan mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) milik Alfamart;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik toko Alfamart, kemudian para terdakwa kabur kekontrakan yang beralamat di Tambelang Kabupaten Bekasi, lalu terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama dengan terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE ALS FAJAR (DPO) membagi-bagikan uang hasil curian tersebut dan masing-masing mendapatkan bagiansebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tugas terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL hanya memantau situasi sekitar Alfamart saja;
- Perbuatan terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi YOGI PERMANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib di Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berjaga malam di Alfamart bersama rekannya yang bernama Burhan;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjaga, datang dua orang pelaku yaitu para terdakwa yang berpura-pura untuk mencari barang yaitu BEMBENG, setelah itu rekan saksi yang bernama BURHAN menunjukan rak tempat bembeng tersebut, kemudian para pelaku menaruh belanjanya didepan kasir, selanjutnya datang lagi 2 dua orang pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dan senjata api menyerupai pistol, selanjutnya terdakwa RUSLAN dan MANE (DPO) yang memegang celurit langsung ditodongkan kearah saksi dan BURHAN, sedangkan terdakwa ISAN memegang senjata api menyerupai pistol, setelah itu para terdakwa menyuruh saksi untuk membuka berangkas yang berada didalam Alfamart, setelah berangkas berhasil di buka, lalu terdakwa DIKA dan MANE (DPO) langsung mengambil rokok dan uang sebesar Rp. 42.576.232,- (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam dua ratus tiga puluh dua rupiah) milik Alfamart, kemudian para terdakwa mengancam saksi untuk tidak berteriak dan para terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi IFRIANDI (saksi penangkap), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib di Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama TIM menangkap para terdakwa yaitu terdakwa AMAL, ISAN, RUSLAN dan ARIA DIKA di Café New Happy one yang berada di Jl. Sumber Jaya Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat para terdakwa ditangkap, saksi bersama Tim meminta agar para terdakwa menunjukkan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan senjata api yang dipakai oleh para terdakwa pada saat melakukan pemerasan di Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria, dan para terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan senjata api, selanjutnya para terdakwa langsung diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa telah mengambil uang milik Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari brangkas Alfamart, dan Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) dari kasir Alfamart;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa para terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib di Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria.
- Bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO) telah mengambil uang milik Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menjelaskan cara para terdakwa mengambil uang milik PT. Alfamart adalah terdakwa RUSLAN dan MANE (DPO) masuk kedalam alfamart dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan terdakwa ISAN membawa senjata api menyerupai pistol, sedangkan ARIA DIKA masuk tanpa membawa senjata tajam, kemudian para terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam kearah karyawan took yaitu saksi korban YOGA dan BURHAN, setelah itu para terdakwa menyuruh korban YOGA dan BURHAN untuk membuka brangkas uang milik Alfamart, setelah berhasil mengambil uang para terdakwa mengancam korban YOGA dan BURHAN untuk tidak berteriak dan para terdakwa langsung melarikan diri.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa AMAL mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa AMAL mengetahui rencana terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO).
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sudah 8 (delapan) kali melakukan pemerasan terhadap ALFAMART, dan dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa mendapat bagian kadang 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa AMAL dari hasil pemerasan Alfamart Cileungsi mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ISAN, terdakwa RUSLAN dan terdakwa AMAL pernah di HUKUM.
- Bahwa para terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata api menyerupai pistol tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam.
- 1 (satu) Buah celana Levis berwarna hitam.
- 1 (Satu) Buah korek api macis menyerupai senjata api.
- 1 (satu) Buah senjata api rakitan.
- 2 (dua) buah peluru.
- 2 (dua) buah celurit.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO) telah mengambil uang milik Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib bertempat di Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil uang milik PT. Alfamart adalah terdakwa RUSLAN dan MANE (DPO) masuk kedalam alfamart dengan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan terdakwa ISAN membawa senjata api menyerupai pistol, sedangkan ARIA DIKA masuk tanpa membawa senjata tajam, kemudian para terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam kearah karyawan took yaitu saksi korban YOGA dan BURHAN, setelah itu para terdakwa menyuruh korban YOGA dan BURHAN untuk membuka brangkas uang milik Alfamart, setelah berhasil mengambil uang para terdakwa mengancam korban YOGA dan BURHAN untuk tidak berteriak dan para terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa AMAL mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa AMAL mengetahui rencana terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO);
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sudah 8 (delapan) kali melakukan pemerasan terhadap ALFAMART, dan dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa mendapat bagian kadang 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa AMAL dari hasil pemerasan Alfamart Cileungsi mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu dakwaan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHpidana Kedua dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951, dan ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951 dengan unsur-unsur sebagaiberikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL adalah subyek hukum sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga mampu bertanggung jawab;

Maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib di Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria;
- Bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO) telah mengambil uang milik Alfamart Taman Hapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menjelaskan cara para terdakwa mengambil uang milik PT. Alfamart adalah terdakwa RUSLAN dan MANE (DPO) masuk kedalam alfamart dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan terdakwa ISAN membawa senjata api menyerupai pistol, sedangkan ARIA DIKA masuk tanpa membawa senjata tajam, kemudian para terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam kearah karyawan toko yaitu saksi korban YOGA dan BURHAN, setelah itu para terdakwa menyuruh korban YOGA dan BURHAN untuk membuka brangkas uang milik Alfamart, setelah berhasil mengambil uang para terdakwa mengancam korban YOGA dan BURHAN untuk tidak berteriak dan para terdakwa langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa AMAL mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa AMAL mengetahui rencana terdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO);
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sudah 8 (delapan) kali melakukan pemerasan terhadap ALFAMART, dan dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa mendapat bagian kadang 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa AMAL dari hasil pemerassn Alfamart Cileungsi mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ISAN, terdakwa RUSLAN dan terdakwa AMAL pernah di HUKUM;
- Bahwa para terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata api menyerupai pisto tidak ada ijin;
Sehingga unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib di Alfamarttamanharapanbaru Blok A1 No. 11-12 Kel. PerjuanganKec. Medan Satria;
- Bahwabenarterdakwa I. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersamaterdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO) telah mengambil uang milik Alfamart taman harapan baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menjelaskan cara para terdakwa mengambil uang milik PT. Alfamart adalah terdakwa RUSLAN dan MANE (DPO) masuk kedalam alfamart dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan terdakwa ISAN membawa senjata api menyerupai pistol, sedangkan ARIA DIKA masuk tanpa membawa senjata tajam,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



kemudian para terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam kearah karyawan toko yaitu saksi korban YOGA dan BURHAN, setelah itu para terdakwa menyuruh korban YOGA dan BURHAN untuk membuka brangkas uang milik Alfamart, setelah berhasil mengambil uang para terdakwa mengancam korban YOGA dan BURHAN untuk tidak berteriak dan para terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa AMAL mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa AMAL mengetahui rencana terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan MANE (DPO);
 - Bahwa para terdakwa menjelaskan sudah 8 (delapan) kali melakukan pemerasan terhadap ALFAMART, dan dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa mendapat bagian kadang 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa AMAL dari hasil pemerasan Alfamart Cileungsi mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa ISAN, terdakwa RUSLAN dan terdakwa AMAL pernah di HUKUM;
 - Bahwa para terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata api menyerupai pisto tidak ada ijin;
- Sehingga Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sudah tepenuhi;

Kedua dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan



perbuatannya secara pidana. Fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersamaterdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL adalah subyek hukum sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga mampu bertanggung jawab;

Maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa kewenangan yang diberikan dalam memiliki, membawa sesuatu yang menurut ketentuan wajib dipenuhi, misalnya seseorang mengemudikan kendaraan di jalan umum wajib memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM), jadi hak yang dimaksud unsur ini adalah sesuatu keterangan yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai pertanggungjawaban secara formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersamaterdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwajib telah menguasai senjata tajam jenis cerut;

Sehingga unsur “Tanpa hak” ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib di Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil uang milik Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang ditaruh didalam berangkat;

Dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan tujuan agar korban YOGA dan rekannya BURHAN sebagai penjaga toko merasa takut;



- Bahwa para terdakwa membawa senjata api tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, ini terpenuhi;

Dan Ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersamaterdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL adalah subyek hukum sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga mampu bertanggung jawab;

Maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa kewenangan yang diberikan dalam memiliki, membawa sesuatu yang menurut ketentuan wajib dipenuhi, misalnya seseorang mengemudikan kendaraan di jalan umum wajib memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM), jadi hak yang dimaksud unsur ini adalah sesuatu keterangan yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai pertanggungjawaban secara formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwajib telah menguasai senjata tajam jenis cerulit;

Sehingga unsur “Tanpa hak” ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.30 wib di Alfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil uang milik ALfamart Taman Harapan Baru Blok A1 No. 11-12 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang ditaruh didalam berangkat, dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan tujuan agar korban YOGA dan rekannya BURHAN sebagai penjaga toko merasa takut;
- Bahwa para terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada ijin;

Sehingga Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam dakwaan komulatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “Barang siapa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam karena pemerasan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam.
- 1 (satu) Buah celana Levis berwarna hitam
- 1 (Satu) Buah korek api macis menyerupai senjata api.
- 1 (satu) Buah senjata api rakitan.
- 2 (dua) buah peluru.
- 2 (dua) buah celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan Alfamart Taman HARAPAN Baru sebesar Rp. 42.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa ISAN JAYA pernah dihukum dilapas Cipayung;
- Terdakwa RUSLAN pernah hukum dilapas;
- Terdakwa AMAL FATHUDDIN pernah dihukum dilapas Cipayung.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwamengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHpidana Kedua dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951, dan ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan, membawa senjata api dan membawa senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa 1. ISAN JAYA ALS ISAN BIN ALM SUPARDI bersama terdakwa II. RUSLAN, terdakwa III. ARIA DIKA masing masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa IV. AMAL FATHUDDIN ALS PANJUL selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jaket berwarna hitam.
 - 1 (satu) BuahCelana Levis berwarna hitam.
 - 1 (satu) Buah Korek Api mancis menyerupai senjata api;
 - 1 (satu) Buah senjata api rakitan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah peluru;
- 2 (dua) buah Celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H. dan Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, S.H.

Purnama, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba,SH.